法律备忘录 · LEGAL MEMORANDUM

艺术作品再利用授权的判决边界与决策复核

致	授权委员会（艺术机构）
自	版权法律研究人员（内部研究支持）
日期	2026 年 10 月 22 日
事由	Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. ___ (2023)（No. 21–869，2023 年 5 月 18 日判决）对艺术品再利用授权审查的意义；纠正委员会内部两种相反理解；就三类用途给出可作决定及其边界
依据材料	/app/input_files/ 随附原件：最高法院判决 PDF（含原始图示 fig.1–7 及 Appendix；同案 Cornell LII HTML 仅为阅读辅助，非另一独立裁判）；Cornell LII 公开的 17 U.S.C. §§101、106、107。未单独附送的证据（1 App./2 App. 卷宗、专家证词、授权合同等）本备忘录不冒称亲自审阅，仅按判决对其的转述引用。
性质与限制	本备忘录系新拟研究委托之成果，不代表任何真实机构正计划交易；法律资料按随附版本研究，未联网核实后续发展，不冒充任何特定日期的完整现行法律意见。判决 PDF 内图示为原件所含，本文仅依判决正文的文字描述与图注引用，未对图片内容作独立鉴定。凡属研究员分析处均已标明，与具裁判效力的判决内容严格区分。

一、执行摘要

委员会内部现有两种理解都不成立，且方向相反地夸大了判决：

- **误解①『只要有新的艺术表达就能放心授权』**——多数意见明确否定：新表达、新意义或新讯息与第一因素相关，但『若无更多（without more）』并不决定性；否则『变革性使用』将吞噬版权人的衍生作品专有权（§106(2)、§101）。（多数意见 slip op. 12、28–29；PDF 第 18、34–35 页）
- **误解②『判决已禁止 Prince Series 作品的一切再利用』**——多数意见明示：本院『对任何 Prince Series 原作的创作、展示或出售不表达意见』（expresses no opinion as to the creation, display, or sale of any of the original Prince Series works）。（多数意见 slip op. 21；PDF 第 27 页）Gorsuch 协同更进一步：本院『甚至未决定』该图像是否侵犯版权，只审了合理使用抗辩中的第一因素。（Gorsuch 协同 slip op. 5；PDF 第 50 页）

判决真正决定的，是一件窄事：就 AWF 在 2016 年将 Orange Prince 以 10,000 美元商业授权给 Condé Nast 用作纪念 Prince 特刊《The Genius of Prince》封面这一具体用途，§107(1) 第一因素（使用的目的与性质）不利于 AWF 的合理使用抗辩；第二巡回判决被维持（11 F. 4th 26, affirmed）。（多数意见 slip op. 2、12–13、38；PDF 第 8、18–19、44 页）第二、三、四因素与『实质相似』在最高法院未被争议，维持上诉法院认定；是否最终构成侵权，本院未判。

据此，委员会当前可以作出三项决定（详见第五、七部分）：

- **决定一（现在就做）：**把『将 Prince Series（或同类衍生作品）图像授权给杂志/出版方，用作关于该肖像主体的报道之封面或配图』的商业授权，列为推定第一因素不利的高风险类别；此类交易未取得底层照片权利人（如 Goldsmith）许可前不予放行。
- **决定二（现在就做）：**把授权审查协议改为『用途导向』（use-specific）：不再问『这件作品有没有新表达』，而是问『这一次使用是什么、目的与原作典型用途是否相同或高度相似、

是否商业、有无独立正当化』。同一件作品，不同用途结论可以不同——这正是本判决的方法论核心。（多数意见 slip op. 20–21；PDF 第 26–27 页）

- **决定三（暂缓决定、启动补证）：**对『非营利博物馆教学展示』设想，现在不能也不应下最终结论：委员会只有用途设想，没有完整作品清单、权利链、展示方式、收费与许可资料。本备忘录不替委员会补造这些事实，而是给出有先后顺序的资料请求与决策条件（第 5.3 节），条件满足前不作出授权决定。

二、判决的裁判边界：决定了什么，没有决定什么

2.1 提交法院的问题本来就很窄

最高法院调卷只受理了一个问题：§107(1) 第一因素——『使用的目的与性质，包括是否属商业性质或非营利教育目的』——是否有利于 AWF『近期对 Condé Nast 的商业授权』。（多数意见 slip op. 2、12；PDF 第 8、18 页）AWF 在最高法院未质疑第二巡回对第二、三、四因素均有利于 Goldsmith 的认定，也未再质疑两作品『实质相似』。（多数意见 slip op. 12、38；PDF 第 18、44 页）Goldsmith 一方则已放弃除 2016 年 Condé Nast 授权之外的全部救济请求，仅保留对该授权及『类似商业授权』（similar commercial licensing）的前瞻性救济请求。（多数意见 slip op. 21 n.9；PDF 第 27 页）

2.2 Held（具裁判效力的结论）

第一因素不利于 AWF。理由链条是：(a) 第一因素问的是被控侵权的『具体使用』是否有进一步目的或不同性质，这是程度问题，须与商业性权衡；(b) 本案的具体使用＝把 Orange Prince 授权给 Condé Nast 做纪念 Prince 特刊的封面；在该语境中，其目的与 Goldsmith 照片的典型用途实质相同——『两者都是在杂志中用来描绘 Prince 的 Prince 肖像』（both are portraits of Prince used in magazines to illustrate stories about Prince）；(c) 该使用属商业性质（10,000 美元许可费），且 Goldsmith 本人正是以此类杂志编辑授权营生（1981–2016 年间其照片多次登上 People、Musician 等杂志封面；Prince 去世后 People 付其 1,000 美元做特刊《Celebrating Prince: 1958–2016》）；(d) 新表达（地区法院认定的『iconic, larger-than-life』观感）与所谓对名人『去人性化』的评论，对照片本身『无批评性指向』（no critical bearing），处于 Campbell 所称正当化的『最低点』，而商业性因此『更显眼』；(e) 目的实质相同＋商业性质＋无其他令人信服的正当化 → 第一因素有利于 Goldsmith。（多数意见 slip op. 12–13、22–25、28–35、38；PDF 第 18–19、28–31、34–41、44 页）

多数意见同时给出一个总括规则，可直接用作审查基准：『如果原作与二手使用共享相同或高度相似的目的，且二手使用属商业性质，则第一因素很可能不利于合理使用——除非存在其他复制正当化理由。』（多数意见 slip op. 20；PDF 第 26 页）

2.3 判决没有决定的事（同样有原文依据）

- **对 Prince Series 原作的『创作、展示、出售』不表达任何意见。**（多数意见 slip op. 21；PDF 第 27 页）
- **未认定最终侵权。**侵权要件（如原创性要素之复制、实质相似之司法认定、第三方来源抗辩等）本案均未审理；地区法院当初即因合理使用抗辩成立而未触及侵权实体。（Gorsuch 协同 slip op. 5–6；PDF 第 50–51 页）
- **未重审第二、三、四因素。**四因素须整体权衡（多数意见引 Campbell，slip op. 38），本院仅确认第一因素与第二巡回一致。

- **未处理非营利/教学用途。**多数意见仅在脚注中说明：若 AWF 的用途『纯粹为了教学目的，那显然会影响分析』（Had AWF's use been solely for teaching purposes, that clearly would affect the analysis）——这是『分析会不同』的说明，不是对该用途的裁判。（多数意见 slip op. 21 n.10；PDF 第 27 页）

方法论提示（研究员分析）：Syllabus 首页载明其『不构成法院意见的一部分』；本备忘录引用 Holding 时以多数意见正文为准。协同意见与异议均无裁判效力，下文引用时一律标明。

三、纠正误解①：『只要有新的艺术表达就能放心授权』

这一读法把 Campbell 的『新表达、新意义、新讯息』压缩成了一张通行证。多数意见用了整节篇幅拒绝这种压缩，其推理对授权审查有直接操作意义：

- **新表达只是相关证据，不是结论。**『Campbell 不能被读作：§107(1) 有利于任何增添了某种新表达、意义或讯息的使用』，否则『变革性使用』会吞噬 §101 定义的衍生作品专有权——因为音乐改编、影视改编、续集、衍生剧等『recast, transformed, or adapted』的作品几乎都添加了某种新表达。（多数意见 slip op. 28–29；PDF 第 34–35 页）换言之：『构成衍生作品』与『构成变革性使用』之间的差额，才是第一因素真正度量的东西；转化程度必须超过成为 derivative 所需的程度。（多数意见 slip op. 16–17；PDF 第 22–23 页）
- **审查对象是『使用』，不是『作品』。**合理使用按被控侵权的具体使用逐一评估：『同样的复制，用于一种目的可能是 fair，用于另一种目的则可能不是。』（多数意见 slip op. 20；PDF 第 26 页）本案最具教学价值的例证是多数意见自己举的 Warhol《金宝汤罐》：画作把广告 logo 用于对消费主义的艺术评论，目的与『为汤做广告』正交、且评论直接指向该 logo，故第一因素分析完全不同；但多数意见随即警告：『如果 AWF 把 Soup Cans 授权给一家汤品公司当 logo，情况可能就不同了』——哪怕作品本身再有名、再『变革』。（多数意见 slip op. 26–27 及 n.15；PDF 第 32–33 页）对委员会而言，这意味着：作品清单上的『艺术史地位』不能替代对每一笔交易的用途审查。
- **『帮助传达新讯息』不等于正当化。**多数意见点名：复制照片『因为这样做有助于传达新意义或讯息』是不够的（Copying might have been helpful to convey a new meaning or message. It often is. But that does not suffice under the first factor.）；合理使用是肯定性抗辩，举证责任在使用人一方，须给出『我可以做得更好』之外的理由。（多数意见 slip op. 34–35 及 n.21；PDF 第 40–41 页）
- **主观意图与艺评不进法庭。**第一因素是『对用户拿原作做了什么』的客观调查，不探究艺术家主观意图，也不采纳艺评家或法官对作品意义/价值的个人印象（引 Bleistein：法院不应充当作品价值的最终裁判者）。（多数意见 slip op. 31–33 及 n.19；PDF 第 37–39 页）委员会内部的艺术判断（『这件明显是变革性的』）在法律审查中不具证明力，可证明的是用途、语境与正当化。

对审查协议的落地（研究员分析）：今后每一份授权申请应回答四个问题——(1) 这一次使用到底是什么（媒介、载体、发布场景、受众）？(2) 它与底层作品权利人的典型授权用途是否相同或高度相似？(3) 商业性有多强（收费、营销、衍生品）？(4) 有无独立正当化——尤其是否『指向/target』底层作品本身（评论、批评、戏仿），或复制是否为达成新目的所合理必需？仅当 (2) 答案是否、或 (4) 有强答案时，才可考虑无许可放行。

四、纠正误解②：『判决已经禁止 Prince Series 作品的一切再利用』

这一读法在三处与判决文本冲突：

- **文本明示保留。**『本院对任何 Prince Series 原作的创作、展示或出售不表达意见。』（多数意见 slip op. 21；PDF 第 27 页）判决书 Appendix 还完整刊印了 16 件 Prince Series（14 张丝印＋2 张铅笔素描）的图示——判决没有、也不可能『禁止』这些作品的存在或一切利用。
- **诉的范围本来就窄。**AWF 曾请求覆盖原作本身的确认判决，但 Goldsmith 已放弃除 2016 年授权外的请求（仅保留对该授权及『类似商业授权』的前瞻性救济）。（多数意见 slip op. 21 n.9；PDF 第 27 页）第二巡回的 Jacobs 法官在协同中亦强调：上诉法院的 holding『并未考虑、更未决定』侵权是否及于 Prince Series 原作本身，唯一系争的是商业授权。（判决转述，多数意见 slip op. 11–12；PDF 第 17–18 页）
- **『维持上诉判决』≠『侵权成立』。**本院维持的是第二巡回关于第一因素的判断；Gorsuch 协同明确指出本院未判侵权实体。（Gorsuch 协同 slip op. 5；PDF 第 50 页）

但误解②有一个正确的内核，必须保留：Goldsmith 保留了对『类似商业授权』的前瞻性救济请求（多数意见 slip op. 21 n.9）。因此，判决不禁止一切再利用，但『与 2016 年 Condé Nast 交易同类的用途』——把 Prince Series 图像授权给杂志/出版方、用作关于肖像主体的封面或配图——已被本判决直接定性为第一因素不利，且面临权利人的前瞻性主张。委员会若把误解②纠正过头、对同类交易放行，将是另一种错误。

还有一个容易被误读的边界事实：AWF 已不占有 Prince Series 原作（12 件已售予藏家与画廊，4 件交匹兹堡 Andy Warhol 博物馆托管），但主张仍享有其版权。（多数意见 slip op. 5 及 n.2；PDF 第 11 页）实物所有权/占有与版权分属不同主体——凡涉及原作展示、出售、出借的审查，都必须同时查两条权利链（详见 5.2）。

五、三类用途的逐项分析与行动建议

5.1 用途一：2016 年 Orange Prince 杂志授权（本案系争用途）

判决已定：就该具体授权，第一因素不利于 AWF；四因素中其余三项在最高法院未被争议，维持上诉法院『均有利于 Goldsmith』的认定（多数意见 slip op. 38；PDF 第 44 页）。本院未判最终侵权责任，该问题属下级法院后续程序，本备忘录不作预测，亦不虚构任何和解、赔偿或当事人反应。

对委员会的意义（研究员分析）：这一用途是『判例事实』而非『待决事项』。它的价值在于充当同类交易的对照模板。今后凡出现结构相同的申请——把衍生作品图像授权给出版方，用作关于底层作品同一主体的杂志封面/插图，且收取许可费——应按本判决直接推定第一因素不利：

- 默认路径：取得底层权利人（如 Goldsmith 类摄影师/代理机构）许可并支付费用、给予署名（对照：Condé Nast 特刊是各家中唯一未署名摄影师的，多数意见 slip op. 7；PDF 第 13 页）；
- 无法或拒绝取得许可时：不得以『作品有艺术价值/有新表达』为由放行；只有当用途语境实质不同（例如多数意见 n.12 提示的『图像出现在艺术杂志中、配关于 Warhol 本人的文章』，分析可能不同——多数意见 slip op. 24 n.12；PDF 第 30 页）或存在指向底层作品的评论/批评时，才提交外部律师作个案评估；
- 风险登记：此类交易在诉讼中面临权利人基于本判决及前瞻性救济请求的主张，机构应假定第一因素抗辩不可用。

5.2 用途二：Prince Series 原作的创作、展示与出售

判决对三者均未表态（多数意见 slip op. 21；PDF 第 27 页），因此委员会既不能引用本判决为其放行，也不能引用本判决予以禁止。可作的判断是『审查框架』而非『结论』：

- **创作（历史行为）：**1984 年 Vanity Fair 那件紫色丝印系在 Goldsmith 明确许可下创作（『artist reference』许可，限一次刊登，$400＋署名，『No other usage right granted』；多数意见 slip op. 3；PDF 第 9 页）；其余 15 件的创作合法性未经任何法院裁判。委员会无需也无法就 1984 年的历史创作作出现行决定；需要决定的是当下交易是否依赖『当年创作合法/构成合理使用』这一未经裁判的前提。
- **展示：**法律结构上，公开展示 Prince Series 图像可能同时触及 Goldsmith 对底层照片的公开展示权（§106(5)，结合 §101 对 display／publicly 的定义：向公众开放场所展示，或向公众传播）与 AWF 对衍生作品主张的版权。本判决未审理展示权问题。Gorsuch 协同的假设——『若 Foundation 是在非营利博物馆展示 Warhol 的 Prince 图像……该使用的目的与性质很可能指向合理使用』（Gorsuch 协同 slip op. 6；PDF 第 51 页）——方向上有参考价值，但属协同意见中的假设性表述（且未分析其余三因素），不得当作已决规则使用。
- **出售：**涉及分发权（§106(3)）；本判决未处理。实物已售出 12 件的事实不解决版权问题（占有与版权分离，多数意见 slip op. 5 n.2）。是否有首次销售原则（§109）等其他法定限制可援引，因该条款未随附于本包材料，本备忘录不予援引、不作评估，列为法律研究缺口。

行动建议（研究员分析）：对任何涉及 Prince Series 原作（实物或图像）的展示、出借、出售、图录复制申请：(1) 先完成双线权利链核查（AWF 主张的衍生作品版权＋Goldsmith 底层照片权利＋实物所有权人）；(2) 按 5.3 的用途导向问题清单逐项记录用途语境；(3) 凡最终落入『杂志/出版配图式商业授权』的，回到 5.1 高风险路径；(4) 其余情形个案评估，评估记录存档备查。

5.3 用途三：非营利博物馆教学展示设想（不能下最终结论）

委员会目前只有用途设想，没有完整作品清单、权利链、展示方式、收费与许可资料。本备忘录不替委员会补造这些事实，因此不给出『可以/不可以展出』的结论。能负责任地给出的是：判决划出的方向、有先后顺序的资料请求、以及每项资料对应的决策条件。

判决划出的方向（区分效力等级）：

- **binding：**§107 前言把 teaching（含课堂多份复制）、scholarship、research 列为例示目的（法条原文，§107）；多数意见承认：若用途『纯粹为了教学』，分析会显然不同（slip op. 21 n.10），且引 Campbell 区分『把作品用于广告产品』与『为出售而演出的戏仿、更不用说学生在校的一次性演出』（slip op. 20；PDF 第 26 页）；多数意见同时引 1976 年众院报告确认商业/非营利性质『虽非结论性，但应与其他因素一并权衡』（slip op. 18 n.6；PDF 第 24 页）。
- **非 binding（协同）：**Gorsuch：非营利博物馆展示『很可能指向合理使用』（slip op. 6；PDF 第 51 页）。
- **非 binding（异议）：**Kagan 异议 n.8：若用于教学目的或在非营利博物馆展示，第一因素『可能得出相反结论』（Kagan 异议 slip op. 25 n.8；PDF 第 76 页）。值得注意的是，协同与异议在此罕见地同向——但两者都不是裁判，且都未分析第二、三、四因素。

因此，方向性判断（研究员分析，非结论）是：纯非营利教学展示的第一因素前景明显好于用途一；但『非营利/教学』不是免罪符——多数意见的总括规则（slip op. 20）仍要求逐用途核查目的差异与正当化，且第四因素（对 Goldsmith 类权利人授权市场的影响）在上诉审中曾被认定不

利于 AWF（判决转述，多数意见 slip op. 11；PDF 第 17 页），教学展示是否落入同一市场替代逻辑，取决于尚未提供的具体事实。

有先后顺序的资料请求与决策条件（与 legal_review.xlsx『5_补证事项』一致）：

顺序	需要取得的资料/事实	法律关联	缺失的影响	决策条件（取得后如何判断）
1	锁定『被挑战的具体使用』：展示哪些作品（含 Orange Prince 与否）、由谁展示、面向谁、在什么载体上。	判决方法论：逐用途评估（多数意见 slip op. 20–21；Gorsuch 协同 slip op. 6）。	分析对象不确定，任何因素评估都是空转。	用途一经具体化即进入第 2–7 项；若实为『授权给杂志/出版作关于主体的封面配图』，直接落入 5.1 高风险类别，不再走教学分析。
2	权利链与权利主体：AWF 对拟展作品的版权主张范围；Goldsmith（或其权利承继人）对底层照片的权利；实物所有权/占有现状。	展示可能同时触及 §106(5)（底层照片公开展示权）与衍生作品权利；占有与版权分离（多数意见 slip op. 5 n.2）。	无法确定需要谁的许可、风险敞口归属。	若可取得相关权利人许可→优先走许可路径，无需依赖 fair use；若须依赖 fair use→继续第 3–7 项。
3	展示方式：原作实物 vs 复制图像；是否『publicly』（§101 定义：公众开放场所或向公众传播）；是否上线/数字传播；是否配套课程、讲解、教材。	§106(5)+§101 display/publicly 界定受控行为；教学语境关联 §107 前言及多数意见 slip op. 21 n.10。	无法区分本案更接近 Gorsuch 假设的『非营利博物馆展示』还是接近商业性传播。	原作实物的教学性陈列且不替代授权市场→第一因素更可能有利；大规模公开传播/商业化利用→风险上升，须重估。
4	收费与商业性：门票、会员、图录与衍生品销售、赞助或商业合作、是否用于机构营利活动。	商业性是第一因素的一个要素、非决定性（多数意见 slip op. 18 及 n.6）。	第一因素中商业性一侧权重无法评估。	纯非营利教学→商业性权重低；伴随显著商品化（图录授权、衍生品、门票营销）→需更强正当化，接近用途一时回到 5.1。
5	目的差异与正当化：展示目的与 Goldsmith 类权利人『杂志编辑授权』典型用途的差异度；是否评论/批评底层照片或名人文化（targeting）；复制是否为达成教	多数意见总括规则（slip op. 20）；targeting 与『conjuring up』标准（slip op. 17–19、34–35）；Soup Cans 对照（slip op. 26–27）。	第一因素无法定向——这是本案最具决定性的因素。	教学/学术目的＋与商业授权市场用途不同＋（若涉评论）target 得当→第一因素有利；实质仍是『以肖像描绘主体供大众消费』→不利。

	学目的所合理必需（如能否以更小尺寸、更少件数达成）。			
6	第二、三因素记录：拟展作品的性质；使用数量与实质性（是否整件展示、是否取用照片『essence』——上诉法院曾如此认定，判决转述 slip op. 11）。	§107(2)(3)；四因素须整体权衡（多数意见 slip op. 38）。	整体权衡记录不完整。	记录在案后并入整体权衡；任何单一因素均不决定性。
7	第四因素与许可市场：展示是否替代底层权利人的编辑授权/衍生授权市场；许可是否可获得、费用与条件；有无拒绝授权先例。	第四因素被称为『最重要』（Gorsuch 协同 slip op. 3–4 引 Harper & Row）；上诉法院曾认定 AWF 商业授权侵蚀 Goldsmith 两类授权市场（判决转述，slip op. 11）。	整体权衡无法完成，低风险行动路径无法确定。	市场影响小且/或许可可低成本取得→优先取得许可、消除争议；市场影响显著且无许可→fair use 依赖度高、风险上升，须外部律师书面意见后方可决定。
8	其他法定限制研究：首次销售原则（§109）及其他 §107–122 条款是否可援引。	合理使用只是多个『escape valve』之一（多数意见 slip op. 37）；但 §109 未随附于本包材料。	该路径暂无法评估——本备忘录不援引未随附法条。	取得权威文本后再评估；在此之前不纳入结论。

在按上表完成第 1–7 项（并对第 8 项作出研究安排）之前，对用途三的正确决定是『暂缓授权决定』本身：既不宣布可以展出，也不宣布禁止展出。这不同于搁置——它是有明确触发条件的流程决定。

六、用最有力的相反论证检验上述建议

以下把委员会内部两种立场各自最强的法律论证完整陈述，然后说明采纳或不采纳的理由。

6.1 反论 A（支持激进授权）：『协同与异议都说了博物馆展示可能构成合理使用，教学展示应当放行』

这是误解①纠正后可能出现的过度矫正，其最强形态是：Gorsuch 协同（加入者含 Jackson，属 7 人多数联盟中的两位）明确写道非营利博物馆展示『很可能指向合理使用』（slip op. 6）；Kagan 异议 n.8 承认多数意见只涉及商业授权；§107 前言明文列举 teaching；多数意见 n.10 自己说纯教学用途『显然会影响分析』。四条线索同向，为何还要等补证？

不采纳，理由：(1) 效力等级——Gorsuch 的话出现在协同意见中，且是明确的假设句（『If, for example…might well…But those cases are not this case』），未对任何博物馆事实作四因素分析；异议无任何裁判效力。委员会若把它们当作放行依据，等于用 dicta 替代 holding，恰恰犯了误解①的错误：把『有利的情节』当成『充分的结论』。(2) 多数意见 n.10 的措辞是『会影响分析』，不是『会得出合理使用』——第一因素有利仍须与其余三因素整体权衡（多数意见 slip op. 38 引 Campbell：四因素不得孤立处理）。(3) 事实缺口是真实的：没有作品清单与权利链，连『被挑战的具体使用』都无法锁定，而逐用途评估正是本判决的方法论核心（Gorsuch 协同 slip op. 6：each challenged use must be assessed on its own terms）。结论：方向性有利 ≠ 现在放行；按 5.3 顺序补证，是把这一有利方向转化为可辩护决定的唯一路径。

6.2 反论 B（支持全面冻结）：『博物馆收门票、卖图录，说到底还是商业；判决证明只要沾商业就不安全，应冻结一切 Prince Series 相关授权』

其最强形态是：多数意见把 10,000 美元许可费与 Goldsmith 的 400 美元、1,000 美元授权费并列，强调商业性；上诉法院第四因素认定（判决转述）显示 Goldsmith 有真实的衍生授权市场；AWF 恰恰是在『以为自己有权授权』时被客户起诉。冻结是机构唯一零诉讼风险的选择。

部分采纳、部分不采纳：采纳的部分——(1) 『沾商业即不安全』对同类杂志授权成立：这正是决定一的依据，且 Goldsmith 保留了针对『类似商业授权』的前瞻性救济请求（多数意见 slip op. 21 n.9），冻结同类交易是判决直接支持的。(2) 商业化程度确实影响评估：门票、图录、衍生品不是法律上的中性事实，补证第 4 项因此存在。不采纳的部分——(1) 『只要沾商业就不安全』与判决不符：多数意见明言商业性『相关但不决定性』（The commercial nature of the use is not dispositive，多数意见 slip op. 18 及 n.6、slip op. 24 及 n.13；PDF 第 24、30 页；另见 Syllabus slip op. 3），并引 1976 年众院报告说明商业/非营利应与其他因素一并权衡；判决自己举的 Soup Cans（艺术评论用途，市场流通中）与 Campbell 案（2 Live Crew 商业发行说唱仍获第一因素考量）都是商业语境下 fair use 可能的例证。(2) 全面冻结的代价是真实的：它会把判决明示未决的创作、展示、出售也一并禁掉——这恰恰复制了误解②，剥夺机构在判决保留空间内合法运作的机会，也与协同、异议共同指向的教学/博物馆用途前景相悖。(3) 『零诉讼风险』是幻觉：冻结本身不消灭底层权利争议，只是把决策成本转移到未来；有序补证＋个案评估＋（可行时）取得许可，才是风险可控且可审计的路径。

6.3 反论 C（对决定二的挑战）：『用途导向审查会拖慢交易，为什么不干脆一律先拿许可？』

回应（研究员分析）：许可优先在多数高风险场景确是默认路径（5.1 已如此规定），但『一律许可』不可行也不必要：(1) 判决把 fair use 定性为肯定性抗辩、举证责任在使用人（多数意见 slip op. 34 n.21；PDF 第 40 页），这支持在存疑时求许可；但异议记录显示许可并不总是可获得——Campbell 案中权利人拒绝许可以阻止戏仿（Kagan 异议 slip op. 16；PDF 第 67 页）——机构需要一条在许可不可得时仍能评估的备用路径。(2) 对判决明示保留且风险极低的用途（如馆内教学陈列原作实物），一律许可会支付不必要的交易成本，也偏离判决文本。(3) 用途导向清单（第三部分末）本身是轻量流程：四个问题可在收件阶段完成，只有落入灰色地带的申请才升级到外部律师。结论：决定二维持——『许可优先＋用途分诊＋灰色地带升级评估』。

6.4 反论 D（对 5.3 暂缓决定的挑战）：『暂缓就是变相否决；Gorsuch 都点名博物馆了，还要多少证据？』

不采纳，理由：(1) 暂缓附有时限化的触发条件（第 1–7 项资料齐备即出决定），不是否决；其对照物恰恰是误解②式的实质否决。(2) Gorsuch 点名的是一般化的『非营利博物馆展示』，而委员会设想尚无作品清单——甚至无法排除拟展品中含 Orange Prince 且展示方式接近杂志配图式商业利用的情形；判决的方法论要求先看用途再看结论。(3) 本受托明确禁止替委员会补造事实；在无清单、无权利链、无展示方式、无收费与许可资料的情况下给出『可以展出』，将是不可复核、不可辩护的意见，风险由机构承担。

七、委员会当前可作出的决定及其边界

决定	内容与边界	依据
D1 · 同类商业授权冻结	把『将 Prince Series（或结构相同的衍生作品）图像授权给杂志/出版方，用作关于底层作品同一主体的封面/配图并收取许可费』列为推定第一因素不利类别；未取得底层权利人许可不放行。边界：仅覆盖同类用途，不外溢到原作实物展示、教学利用或指向底层作品的评论性使用。	多数意见 slip op. 12–13、20、22–25、38；n.9（前瞻性救济请求）；PDF 第 18–19、26、28–31、44 页
D2 · 采用用途导向审查协议	所有再利用申请改按四问审查（用途是什么／与权利人典型用途异同／商业性／独立正当化），并对每一用途单独记录结论。边界：协议是内部流程，不改变任何个案仍需的四因素整体权衡。	多数意见 slip op. 16–17、20–21、26–27、31–35；§107；PDF 第 22–23、26–27、32–33、37–41 页
D3 · 用途三暂缓决定并启动补证	对非营利博物馆教学展示，按 5.3 表列顺序（1→7，另安排 8 的法条研究）取得资料；齐备前不作授权决定，也不作否决。边界：暂缓仅因事实缺口，非因法律定性不利。	多数意见 slip op. 21 及 n.10；Gorsuch 协同 slip op. 6；Kagan 异议 slip op. 25 n.8；§107 前言
D4 · 权利链双查制度	凡涉 Prince Series 原作（实物或图像）的展示/出售/出借/图录申请，同时核查：AWF 主张的版权、底层照片权利（Goldsmith 方）、实物所有权（12 件已售、4 件在 Warhol 博物馆托管——以判决所载为限，实际现状需重新核实）。	多数意见 slip op. 5 及 n.2；§106(2)(3)(5)；§101 display/publicly
D5 · 对外口径统一	对外说明一律采用第八部分文本；不得把本案表述为『Warhol 侵权成立』『Prince Series 被禁』或『所有二次创作都需许可』，也不得表述为『有新表达	Syllabus 及多数意见 slip op. 21（判决范围）；Gorsuch 协同 slip op. 5（未判侵权）

	即安全』。	

八、可对外使用的简明案件说明

2023 年 5 月 18 日，美国最高法院在 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 案中裁定：就安迪·沃霍尔基金会 2016 年将沃霍尔作品《Orange Prince》商业授权给杂志出版方、用作纪念 Prince 特刊封面这一具体使用而言，版权法合理使用四因素中的第一因素（使用的目的与性质）不利于基金会。法院认为，在该使用语境中，沃霍尔图像与摄影师 Lynn Goldsmith 1981 年的原始照片共享实质相同的目的——在关于 Prince 的杂志中以 Prince 肖像描绘 Prince——且该使用属商业性质；沃霍尔作品虽增添了新的表达，但这不足以在此语境下使第一因素转向。需要强调判决的边界：法院只审理了这一个因素、这一笔授权，明确表示不对 Prince Series 原作的创作、展示或出售发表意见，也没有认定侵权最终成立；协同意见与异议意见都指出，非营利博物馆或教学性质的使用会呈现不同的分析。换言之，本案既不是『有艺术新意即可自由使用他人作品』的许可，也不是『沃霍尔作品从此不得再利用』的禁令——它确立的是：合理使用的判断跟随每一次具体使用，而非作品的名声或风格。

（使用说明：以上段落可直接用于委员会对外沟通；引用数字与表述均出自判决正文。若对象为媒体，建议同时注明『判决未认定最终侵权责任，相关程序以法院记录为准』。）

九、范围、方法与限制

- 材料范围：本备忘录与工作簿仅依据 /app/input_files/ 随附原件——判决 PDF（slip opinion，87 页，含 fig.1–7 与 Appendix）、Cornell LII 的 §§101、106、107 页面。同案 LII HTML 已核对为同一判决的阅读辅助版本，未作为独立权威引用。
- 引注体例：『slip op. X』为判决书自身页码（多数意见、协同、异议各自从 1 起编）；『PDF 第 X 页』为随附 PDF 文件物理页码，便于按原件复核。判决正文对 1 App./2 App.（卷宗证据）与下级法院判决的引用，均按判决转述引用并标明，本研究员未亲自审阅该等未附送证据。
- 图示处理：判决 PDF 含原始图示（Goldsmith 照片 fig.1、1984 Vanity Fair 插图 fig.2、2016 Condé Nast 封面 fig.3、杂志封面群 fig.4–5、叠加示意 fig.6、Soup Cans fig.7、Appendix 全 16 件）。本文仅引用判决正文对图示的文字描述与图注，未对图像内容作独立鉴定；关于两作品视觉差异，多数意见（『crops, flattens, traces, and colors』）与异议（『materially distinct』）评价不同，两处均已标明出处，供委员对照原件自行判断。
- 法律时效：法律资料按随附版本研究，未联网核实 2023 年后发展；本备忘录不构成任何特定日期的完整现行法律意见，亦不构成对任何具体交易的最终批准。
- 事实纪律：本备忘录未虚构任何授权条款、当事人答复、交易、诉讼结果或图片内容；2016 年授权之后的程序进展（发回后的处理、和解、赔偿等）不在随附材料内，一律不述。
- 分工声明：文中凡标注『研究员分析』或置于分析段落的判断（如 5.1–5.3 的行动建议、第六部分的论证权衡）均为本研究之分析意见，非判决内容；具裁判效力的内容仅限多数意见的 Holding 与其明确推理，协同与异议均已标明其非 binding 性质。